

1500376-80.2021.8.26.0581

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Regina Figueiredo

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... dos fatos, o acusado estava praticando muitos furtos na cidade e, uma vez localizado e encaminhado para Delegacia de Polícia, ele acabou assumindo vários furtos, inclusive o do caso em tela. O acusado confessou que pulou o muro da frente do imóvel e tentou adentrar o salão de beleza da vítima através de uma janela, mas não conseguiu furtar nada e foi embora.

A cabo da instrução criminal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

2ª Vara

Rua Ettore Targa, s/n, São Manuel - SP - cep 18650-000

1500376-80.2021.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500376-80.2021.8.26.0581

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUVENIL APARECIDO DE CASTRO

Vistos.

JUVENIL APARECIDO DE CASTRO, qualificado nos autos da ação penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, c.c. artigos 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Isso porque, no dia 04 de fevereiro de 2021, durante a madrugada, na Rua Doutor Júlio de Faria, 1396 - Vila Santa Helena, nesta cidade de São Manuel, o acusado tentou subtrair, para si, durante o repouso noturno e mediante escalada, coisas alheias móveis do Salão de Beleza Studio Essência, pertencente a Matheus Felipe de Souza Gonçalves.

A denuncia foi recebida por decisão datada de 19 de novembro de 2021. (p.70/71)

O réu foi devidamente citado na p.121 e apresentou resposta escrita à acusação nas p.125/129.

Não vislumbrando a hipótese de absolvição sumária nos termos do artigo 397 do CPP, foi designada audiência de instrução por videoconferência nas p.136/137.

O réu não foi localizado para ser regularmente intimado e, por decisão datada de 30 de setembro de 2022, foi decretada sua revelia, à luz do disposto no artigo 367 do CPP. (p.161)

Durante a instrução criminal foi ouvida a vítima e uma testemunha arrolada na

denúncia, pelo sistema de gravação audiovisual, sendo que as partes nada requereram na fase do artigo 402 do CPP, razão pela qual foi declarada encerrada a instrução. (p.166/167)

Em alegações finais orais, o d. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos moldes da denúncia.

Já a n. Defesa técnica do réu, a seu turno, por meio de memoriais escritos, pugnou pelo reconhecimento da ilicitude da confissão informal, suscitando dúvidas acerca de ter sido informado de seu direito constitucional ao silêncio e, por consequência, o seu desentranhamento dos autos. No mérito, pugnou por sua absolvição sustentando a fragilidade do conjunto probatório e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou: i) pelo afastamento das qualificadoras, salientando que não restou comprovado eventual dificuldade da escalada, tampouco que o fato tenha ocorrido durante o repouso noturno; ii) a fixação da pena base em seu mínimo legal; iii) a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a reincidência e; iv) a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

De plano, afasto a preliminar de ilicitude da confissão do acusado em solo policial, supostamente por não ter sido observado seus direitos e garantias fundamentais, pois, além de se tratar de meras alegações genéricas, sem qualquer comprovação nos autos, não se trata de prova, apenas de indício que deve restar devidamente comprovado em juízo em sólido elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, eventuais irregularidades ocorridas na fase pré-processual não tem o condão de contaminar a ação penal em se tratando de peças meramente informativas.

Nesse sentido:

(...)Ademais, é necessário destacar que eventual irregularidade ocorrida durante o inquérito não acarreta a nulidade da ação penal superveniente, pois a fase policial consiste em procedimento meramente preparatório para a ação penal, como já assentado na jurisprudência desta Corte. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 664005 SP 2021/0133586-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2021). E, não havendo outras questões preliminares ou nulidade a sanar e, presentes os pressupostos processuais, passo a análise do mérito.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de p. 07/08, Laudo Pericial de p.40/43, além das declarações colhidas na fase inquisitiva.

No tocante à autoria, na única oportunidade em se manifestou nos autos, ainda em solo policial (p.11), já que mudou de endereço do curso da presente ação penal, sem comunicar nos autos seu atual paradeiro, o réu Juvenil Aparecido de Castro, admitiu que pulou o muro do salão da vítima e tentou arrombar as janelas do local, mas que não conseguiu subtrair nada.

Já Matheus Felipe de Souza, proprietário do salão de beleza, disse que não presenciou os fatos, porque ocorreram durante a madrugada, mas ao chegar pela manhã para trabalhar, constatou que a cozinha que ficava na área externa do imóvel estava toda revirada, e também localizou uma barra de ferro que autor utilizou para forçar a janela, mas como fez barulho e os vizinhos acordaram, ele se evadiu do local. Não sentiu falta de nenhum objeto e não sabe como a polícia chegou ao acusado como sendo o autor da tentativa de furto. Por fim, disse que visualizou as imagens captadas pelo circuito de vigilância de um imóvel vizinho, pelas quais constatou que o autor chegou ao local por da 1h e o deixou por volta das 4h.

A seu turno, o policial civil Rogério Aparecido Guiare relatou que, na época dos fatos, o acusado estava praticando muitos furtos na cidade e, uma vez localizado e encaminhado para Delegacia de Polícia, ele acabou assumindo vários furtos, inclusive o do caso em tela. O acusado confessou que pulou o muro da frente do imóvel e tentou adentrar o salão de beleza da vítima através de uma janela, mas não conseguiu furtar nada e foi embora.

A cabo da instrução criminal, nota-se que a prova oral produzida se mostra precária e insuficiente para um decreto condenatório.

Isso porque, embora a vítima tenha relatado que visualizou imagens captadas pelo circuito de segurança de um imóvel vizinho, por meio das quais viu o autor entrando e saindo do imóvel, durante a madrugada, as diversas tentativas de sua juntada aos autos restaram infrutíferas.

A par disso, o policial civil Rogério nada mencionou acerca de tais imagens, limitando-se a afirmar que o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia em razão de estar sendo investigado pela prática de vários outros crimes de patrimônio, ocasião na qual também acabou confessando a autoria delitiva do crime em tela, conforme, inclusive, se pode observar do termo de interrogatório de p.11.

Notório, portanto, que o conjunto probatório se limita, tão somente, à confissão do acusado em solo policial e que não foi por ele ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que o policial civil nada acrescentou que demonstrasse a veracidade na sua admissão de culpa.

Destarte, remanescendo dúvida, por menor que seja, acerca da efetiva responsabilidade penal do acusado quanto ao fato que lhe foi atribuída na denúncia, mais prudente que seja absolvido, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, por não se contentar o Direito Penal com meras probabilidades.

Como observa Guilherme de Souza Nucci, "A dúvida é um estado comum no espírito humano; a hesitação pode ser fruto da ponderação e da prudência. De toda forma, o estado natural do indivíduo, constitucionalmente de inocência, pode ser alterado em virtude da certeza da culpa, advinda das provas colhidas no processo. Inexistindo persuasão íntima razoável, por simples lógica, mantém o status vigente: inocência" (in "Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais", Editora Revista dos Tribunais, 2010, pg. 246).

Outro não é o entendimento da jurisprudência dominante:

"FURTO NOTURNO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

NECESSIDADE. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. APELO PROVIDO. Materialidade demonstrada nos autos, ante os atos de investigação produzidos e as declarações da vítima, que confirmou o furto ocorrido em sua clínica odontológica e obteve imagens da câmera de segurança do vizinho.(...) Atos de investigação que constituíram indícios suficientes à deflagração da ação penal, mas não à condenação criminal, porquanto insuficiente a elidir a presunção de inocência que atua em favor do apelante. Absolvição do réu que se impõe, por insuficiência de provas. Apelo defensivo provido, para absolver o apelante João Paulo Pereira do crime de furto noturno duplamente qualificado, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal."(TJ-SP - APR: 15020844520198260482 SP 1502084-45.2019.8.26.0482, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/09/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/09/2021)

Neste sentido, ainda, as decisões indicadas "in" Código Penal e a Interpretação Jurisprudencial, editora Revista dos Tribunais, primeira edição, de Alberto Silva Franco e Outros, das quais destaco:

"Em matéria criminal tudo deve ser preciso e certo, sem que ocorra possibilidade de desencontro na apreciação da prova. Desde que o elemento probante não se apresenta com cunha de certeza, a absolvição do réu se impõe" (TJSP- AP- Rel. Hoepfner Dutra- RJTJSP 10/545).

"Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer" (TJMT-AP- Rel. Paulo Inácio Dias Lessa- RT 708/339).

Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu JUVENIL APARECIDO DE CASTRO da imputação que lhe foi feita como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, c.c. artigos 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado e efetuadas as comunicações necessárias para que não haja registros criminais em nome do réu, arquivem-se os autos.

Cumpra-se o disposto no artigo 201,§ 2º do CPP e artigo 495, parágrafo único, das NSCGJ, se o caso .

Sem custas.

Por fim, arbitro honorários advocatícios ao defensor nomeado nos autos no valor máximo da tabela atualizada do convênio DPESP/OAB, expedindo-se certidão oportunamente.

P. I.C.

São Manuel, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA